

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1697/2536

นาย วินัย วิมลเศรษฐ
การ นิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา

พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2527 มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.2497 มาตรา

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งฯ มาตรา 5 เน้นที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเป็นสำคัญ เมื่อจำเลยได้รับทรัพย์สินของโจทก์ไปเท่าใดก็ควรจะต้องใช้เงินทดแทนให้โจทก์ตามราคาของทรัพย์สินนั้น ที่มาตรา 5 บัญญัติให้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มีผลเท่าๆ กับการพิจารณาสภาพและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นแปลง ๆ ไป ทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ จำเลยจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจ จำเลยมีสิทธิให้เช่าให้เช่าซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในนิคมของจำเลยได้พนักงานและลูกจ้างของจำเลยอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่กรม.กำหนด พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจึงบัญญัติให้การกำหนดราคาที่ดินต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเวนคืนด้วย การที่จำเลยกำหนดราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนจากราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประการเดียว จึงไม่ชอบ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน

ท้องที่ตำบลห้วยโป่งขมาตรา 9 วรรค 4 บัญญัติให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนได้รับ ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ได้มีการจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปีคงที่จึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3 แปลง ตั้งอยู่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ต่อมาที่ดินของโจทก์ทั้ง 3 แปลง ถูกเวนคืนโดย จำเลยกำหนดค่าตอบแทนให้เพียง 434,320 บาท อันเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ต่ำ เกินควรขอศาลบังคับจำเลยให้ใช้เงินจำนวน 1,524,878.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี จากจำนวนเงิน 1,232,225 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกอย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดเอาแก่จำเลยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ อัตราดอกเบี้ยนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์จำนวน 954,467.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ที่ดินตามฟ้อง ทั้ง 3 แปลงของโจทก์ ถูกเวนคืนเป็นของจำเลยและจำเลยกำหนดค่าทดแทนให้ โจทก์จำนวน 434,320 บาท โดยอาศัยราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมพ.ศ. 2525-2527 เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า โจทก์ควรได้รับค่าทดแทนจากจำเลยเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและ ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 5 บัญญัติว่า"ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่กิ่งอำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยอง และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพ.ศ. 2525 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่และราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตลอดจนสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม" จะเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวเน้นที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อจำเลยได้รับทรัพย์สินของโจทก์ไปเท่าใดก็ควรจะต้องใช้เงินทดแทนให้โจทก์ตามราคาของทรัพย์สินนั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวการกำหนดราคาจะต้องพิจารณาจากผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่และราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประการหนึ่ง สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประการหนึ่ง และวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอีกประการหนึ่ง รวม 3 ประการด้วยกัน ตามรายงานการประชุมของจำเลย เอกสารหมายเลข 14 หน้า 9 ถึงหน้า 13 ได้กำหนดราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนจากราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในปี 2522-2524 และในปี 2525-2527 ประการเดียว

ตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอำเภอมืองระยองเอกสารหมาย
จ.18 ก็ประเมินราคาที่ดินโดยเอาตำบลถนนและทะเลเป็นหลักซึ่งเป็นการประเมิน
อย่างกว้าง ๆ ราคาที่ดินที่ประเมินไว้ ย่อมไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป ที่พระราช
บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุดอำเภอมืองระยอง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 5 บัญญัติให้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์ซ้ำไว้อีก มีผลเท่ากับบังคับให้มีการพิจารณาสภาพและที่ตั้งของ
ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นแปลง ๆ ไป ทั้งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522 มาตรา 6 บัญญัติถึงวัตถุประสงค์ของจำเลยนั้น เห็นได้อยู่ในตัว
ว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรา6(3) จำเลยมีสิทธิให้เช่า
ให้เช่าซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม ของจำเลยได้ นอกจากนี้
มาตรา 32 และมาตรา 35 ก็บัญญัติให้ประธานกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของ
จำเลยอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด พระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้บัญญัติให้การกำหนดราคาที่ดินต้องคำนึงถึง
วัตถุประสงค์ในการเวนคืนด้วย มิฉะนั้นจะเป็นช่องทางให้จำเลยแสวงหากำไรจาก
การกดยาที่ดินที่ถูกเวนคืน เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของจำเลย หรือเพื่อผลกำไร
จะได้กลับมาสำหรับจ่ายเป็นโบนัสทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อสังคม ดังนั้นการที่
จำเลยนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประการ
เดียวมากำหนดเป็นราคาที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนจึงไม่ชอบ และที่ศาลอุทธรณ์ได้
กำหนดราคาที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืน ไว้ละ 50,000 บาท โดยพิจารณาถึงรายได้ที่
จำเลยได้รับจากการให้เช่าที่ดินของโจทก์ที่ได้ไปจากการเวนคืนไว้ละ 48,000 บาท
ต่อปี จึงชอบแล้ว เพราะรายได้จากทรัพย์สินกับราคาของทรัพย์สินนั้นย่อมจะต้อง
สัมพันธ์กัน

ส่วนดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้จำเลยชำระเพิ่มขึ้น นั้นพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 9 วรรค 4 บัญญัติให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ได้มีการจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปีคงที่ นับแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงไม่ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารในจำนวนเงินค่าทดแทนที่จำเลยต้องชำระเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 292,653.44 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ เป็นการเวนคืนตามกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522 ซึ่งความในมาตรา 38 บัญญัติว่า "เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมให้ กนอ.(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)มีอำนาจดำเนินการเวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดว่าจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และให้นำบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม ฯลฯ" ซึ่งหมายความว่า ในเรื่องการเวนคืน พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ โยงไปให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม เนื่องจาก พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ มิได้บัญญัติถึงวิธีการเวนคืนในรายละเอียดเอาไว้โดยเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างถึงนี้ในขณะนั้นคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั่ว ๆ ไป โดยจะนำมาใช้เฉพาะในกรณีที่ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้บัญญัติไว้ ในขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเนื่องจากมีบัญญัติไว้แล้วใน มาตรา 38 วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่กิ่งอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2525จึงออกโดยอ้างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 159 มิได้อ้างอาศัยอำนาจตาม มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 แต่อายุของพระราชกฤษฎีกาก็คงเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 6 คือไม่เกิน 5 ปี ส่วนขั้นตอนต่อ ๆ ไป อำนาจของเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำการสำรวจภายในเขตที่จะเวนคืน การออกพระราช

บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เมื่อทำการสำรวจเสร็จแล้วย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 เนื่องจากพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้บัญญัติไว้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เมื่อได้ทำการสำรวจที่ที่จะเวนคืนเสร็จแล้วก็ได้มีการออก พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 สำหรับหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 14 ให้กำหนดตามราคาทรัพย์สินตามความเป็นธรรมในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โดยให้นำราคาปานกลางซึ่งตีราคาไว้เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่สภาพ และทำเลของทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนมาพิจารณาประกอบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่นั้นมีได้บัญญัติวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้ว แต่คดีนี้ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้โดยเฉพาะแล้วโดยให้กำหนดตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ โดยให้คำนึงถึงผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่และราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ดังนั้นศาลฎีกาจึงมิได้อ้างถึง มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และต้องไม่นำไปปะปนกับหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงหรือทางพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295,290 และมีหลักเกณฑ์คนละอย่างกัน วุฒิพงษ์เวชยานนท์